

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungs- und Schadensübersicht

Kanzleizeichen: M-2026-02087

Rechenstand: 20.08.2026

Bezugsstichtag Laufleistung: 06.07.2026

1. Zahlungsnachweis

Vorgang	Datum	Betrag	Beleg
Kaufpreiszahlung	19.09.2016	24,500.00 €	Rechnung R-2016-3342 mit Zahlungsbestätigung
Übergabe	20.09.2016	vollständig bezahlt	Rechnung und Bestellung

Eine Finanzierung oder ein verbundenes Darlehen ist nicht dokumentiert.

2. Nutzung

Rechengröße	Wert
Kaufpreis	24,500.00 €
Kilometerstand bei Erwerb	38,000 km
Kilometerstand am 06.07.2026	119,238 km
Gefahrene Kilometer	81,238 km
Vorläufig angenommene Gesamtlaufleistung	300,000 km
Restlaufleistung bei Erwerb	262,000 km
Vorläufiger Nutzungsvorteil	7,596.68 €

$24.500,00 \text{ EUR} \times 81.238 \text{ km} \div 262.000 \text{ km}$	7,596.68 €
--	------------

Der Ansatz von 300.000 km ist eine offene Schätzannahme. Bei 250.000 km Gesamtlaufleistung ergäbe sich wegen der geringeren Restlaufleistung ein höherer Nutzungsvorteil. Vor einer Außenverwendung sind beide Szenarien zu begründen.

3. Differenzschadensszenarien

Quote	Bruttoschaden	Tatsächlicher Wert bei Erwerb	Restwertschwelle für erste Anrechnung
5.00%	1,225.00 €	23,275.00 €	15,678.32 €
10.00%	2,450.00 €	22,050.00 €	14,453.32 €
15.00%	3,675.00 €	20,825.00 €	13,228.32 €

Die erste Anrechnung beginnt, wenn Nutzungsvorteil und objektiver Restwert zusammen den tatsächlichen Fahrzeugwert bei Erwerb übersteigen. Bei einem objektiven Restwert von mindestens 16.903,32 EUR wären sämtliche drei Bruttoszenarien vollständig aufgezehrt.

4. Vergleich und Kosten

Das Herstellerangebot umfasst 1.500,00 EUR an die Mandantin und 250,00 EUR Kostenbeitrag. Es liegt über dem Bruttobetrag der 5%-Variante und bleibt selbst dann positiv, wenn ein gerichtlich berechneter Differenzschaden wegen Restwert und Nutzung vollständig aufgezehrt wäre.

Vorgerichtliche Gebührenrechnung	Betrag
1,3-Geschäftsgebühr aus 2.450,00 EUR	306.15 €
Post- und Telekommunikationspauschale	20.00 €
Umsatzsteuer 19 %	61.97 €

Vorgerichtliche Kosten brutto	388.12 €
abzüglich Herstellerbeitrag	-250,00 EUR
von der Mandantin zu tragender Rest	138.12 €
Vergleichszahlung an die Mandantin	1,500.00 €
sicherer wirtschaftlicher Zufluss nach eigenem Kostenrest	1,361.88 €

Dem stehen eine nicht nachweisbare konkrete Funktion, ein fehlender Restwert, ein möglicher Sachverständigenaufwand und das Prozesskostenrisiko gegenüber. Die Mandantin wies nach Aufklärung am 11.08.2026 zur Annahme an. Mercedes bestätigte am 18.08.2026 die fristgerechte Annahme und wies beide Zahlungen an; die Zahlungseingänge wurden am 20.08.2026 kontrolliert.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

fahrzeug_fahrzeugdatenblatt.docx

Fahrzeugdatenblatt

Kanzleizeichen: M-2026-02087

Erstellt: 20.06.2026

Fortgeschrieben: 08.07.2026

Bearbeitung: Frau Kowalski; anwaltlich geprüft durch Dr. Jonas Berg

1. Identität

Herstellerin: Mercedes-Benz Group AG, im Erwerbszeitpunkt firmierend als Daimler AG.

Modell: Mercedes-Benz C 220 BlueTEC Limousine.

Baureihe und Typ: W205, 205.004.

FIN: WDD2050041F123456.

Motor: OM651.921, 2.143 cm³, 125 kW.

Abgasstufe: Euro 6.

Getriebe: 7G-TRONIC PLUS.

Erstzulassung: 18.06.2015.

Die Angaben zu Modell, FIN, Erstzulassung und Leistung stammen aus Bestellung, Rechnung und der bei Mandatsaufnahme vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I. Die genaue Motoruntervariante ist zusätzlich in der Werkstatthistorie bezeichnet. Das CoC liegt noch nicht vollständig vor und bleibt für die Typgenehmigungs- und Herstellerrollenprüfung anzufordern.

2. Erwerb und Laufleistung

Verbindliche Bestellung: 17.09.2016.

Zahlung: 19.09.2016.

Rechnung und Übergabe: 20.09.2016.

Kaufpreis: 24.500,00 EUR.

Kilometerstand bei Übergabe: 38.000 km.

Werkstattrechnung vom 18.11.2020: 82.614 km.

Mandantinnenangabe vom 07.07.2026 zum Ablesetag 06.07.2026: 119.238 km.

Seit Erwerb gefahren: 81.238 km.

Der aktuelle Kilometerstand ist schriftlicher Parteivortrag. Ein datiertes Foto oder ein aktueller neutraler Servicebeleg liegt noch nicht vor.

3. Maßnahmen- und Technikstatus

Die Werkstattrechnung von 2020 belegt den Austausch eines NOx-Sensors und gerade keine Programmierung des Motorsteuergeräts. Sie dokumentiert nur, dass im damaligen Werkstattportal keine offene Maßnahme angezeigt wurde.

Die Mandantin hat kein KBA-Schreiben und kein emissionsbezogenes Rückrufs Schreiben vorgelegt. Die Herstellerantwort vom 16.07.2026 teilt mit, dass im Herstellersystem zu diesem Zeitpunkt keine offene emissionsbezogene Maßnahme hinterlegt sei. Diese Angaben ersetzen weder eine amtliche Auskunft noch einen technischen Funktionsbefund.

Eine konkrete AGR-Kennlinie, Schaltschwelle oder emissionsmindernde Wirkung ist für dieses Fahrzeug nicht belegt. Die Werkstatteinrichtung der Mandantin ist seit ihrer E-Mail vom 07.07.2026 nur noch ein Rechercheanlass.

4. Offene Beschaffung

Benötigt werden das vollständige CoC, eine vollständige Reparatur- und Softwarehistorie, ein dokumentierter aktueller Maßnahmenstatus, ein neutraler Kilometerbeleg und belastbare Restwertindizes zum selben Bewertungsstichtag.

Aktenjournal Mercedes Schneider

Kanzleizeichen: M-2026-02087
Fortgeschrieben bis: 20.08.2026

1. Chronologie

Am 17.09.2016 unterzeichnete Andrea Schneider die verbindliche Bestellung. Die Verkäuferin nahm sie am selben Tag an.

Am 19.09.2016 ging der Kaufpreis von 24.500,00 EUR bei der Verkäuferin ein. Rechnung und Übergabe folgten am 20.09.2016 bei 38.000 km.

Am 18.11.2020 wurde bei 82.614 km ein NOx-Sensor ersetzt. Die Rechnung weist keine Programmierung des Motorsteuergeräts aus.

Am 18.06.2026 nahm die Kanzlei die telefonische Erstanfrage auf. Der ausgefüllte Fragebogen ging am 19.06.2026 ein. Kaufunterlagen und Werkstattrechnung lagen spätestens am 20.06.2026 vor.

Am 25.06.2026 versandte die Kanzlei das Anspruchsschreiben. Laut Herstellerantwort ging es dort am 29.06.2026 ein.

Am 06.07.2026 las die Mandantin 119.238 km ab. Mit E-Mail vom 07.07.2026 präzisierte sie, dass die Werkstatt weder eine unzulässige Abschalteneinrichtung noch konkrete Temperaturgrenzen bestätigt hatte. Das Fahrzeugdatenblatt wurde am 08.07.2026 entsprechend fortgeschrieben.

Am 16.07.2026 antwortete die Herstellerin, bestritt die Haftung und unterbreitete ein bis 14.08.2026 befristetes Angebot über 1.500,00 EUR zuzüglich 250,00 EUR Kostenbeitrag.

Am 25.07.2026 wurden Beweisstand, Verjährung und Vergleich intern geprüft. Am 28.07.2026 besprach Dr. Berg das Ergebnis mit der Mandantin. Am 29.07.2026 bat die Kanzlei um Stillhaltung der Verjährung bis 30.09.2026.

Am 03.08.2026 lehnte Mercedes eine Stillhalte- oder Verjährungsverzichtserklärung ab und hielt nur das bis 14.08.2026 befristete Vergleichsangebot aufrecht. Die Fristenkontrolle arbeitete deshalb weiter mit dem ungehemmten vorsorglichen Ablauf am 17.09.2026.

Am 11.08.2026 wies Andrea Schneider nach erneuter Kosten- und Erledigungsaufklärung schriftlich zur Vergleichsannahme an. Die Kanzlei nahm das Angebot am 12.08.2026 unverändert per E-Mail und Telefax an. Mercedes bestätigte am 18.08.2026 den fristgerechten Vergleichsschluss und die Anweisung von 1.500,00 EUR an die Mandantin sowie 250,00 EUR an die Kanzlei. Beide Zahlungseingänge wurden am 20.08.2026 kontrolliert. Die emissionsbezogenen Zivilansprüche gegen die Mercedes-Benz Group AG sind damit im vereinbarten Umfang erledigt.

2. Abschluss und verbleibende Grenzen

Eine technische Untersuchung und ein gerichtlicher Schritt sind nicht mehr veranlasst. Der Vergleich erfasst die zivilrechtlichen Ansprüche gegen die Mercedes-Benz Group AG aus dem bei Erwerb vorhandenen Emissionsverhalten der FIN. Unabhängige spätere Mängel und etwaige kaufrechtliche Ansprüche gegen andere Rechtsträger sind nach dem Wortlaut nicht umfasst. Die Akte wird nach Gebührenabrechnung geschlossen; eine allgemeine Fahrzeug- oder Rückrufüberwachung wird nicht fortgeführt.

korrespondenz_anspruchsschreiben.docx

Mercedes-Benz Group AG
Rechtsabteilung
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Berlin, 25.06.2026

Unser Zeichen: M-2026-02087-JB

Mandantin: Andrea Schneider

Fahrzeug: Mercedes-Benz C 220 BlueTEC, FIN WDD2050041F123456

Außergerichtliche Geltendmachung eines Differenzschadens

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die Vertretung von Frau Andrea Schneider an. Eine Vollmacht ist beigelegt.

Unsere Mandantin kaufte das bezeichnete Fahrzeug mit Vertrag vom 17.09.2016 gebraucht bei der Sternpartner Automobile Potsdam GmbH und übernahm es am 20.09.2016. Der Kaufpreis betrug 24.500,00 EUR, der Kilometerstand bei Übergabe 38.000 km. Das Fahrzeug gehört zum Typ 205.004 und ist mit dem Motor OM651.921 ausgerüstet.

Unsere Mandantin berichtet, ihr sei bei einem Werkstattbesuch erläutert worden, die Abgasrückführung werde unter anderem temperaturabhängig geregelt. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union können temperaturabhängige Strategien den Begriff der Abschalteinrichtung erfüllen; die Ausnahme zum Schutz des Motors ist eng auszulegen. Wir bitten deshalb zugleich um Mitteilung, welche emissionsrelevante Softwareversion dem Fahrzeug ab Werk und aktuell zugeordnet ist und ob für die FIN eine Rückruf-, Kundendienst- oder sonstige Feldmaßnahme dokumentiert ist.

Auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands machen wir vorsorglich einen Differenzschaden aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 6 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 EG-FGV geltend. Vorbehaltlich des Vorteilsausgleichs setzen wir ihn zunächst mit 10 % des Kaufpreises, mithin 2.450,00 EUR, an. Wir bitten um Zahlung oder eine substantiierte Stellungnahme innerhalb von 21 Tagen nach Zugang dieses Schreibens.

Die Mandantin behält sich eine Anpassung der Bezifferung nach Vorlage der technischen Unterlagen, des aktuellen Kilometerstands und eines objektiven Restwerts vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jonas Berg
Rechtsanwalt

Anlagen:

1. Vollmacht
2. Bestellung vom 17.09.2016
3. Rechnung vom 20.09.2016

korrespondenz_mandant-nachreichung-werkstattgesprach.docx

E-Mail

Von: Andrea Schneider
An: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Gesendet: 07.07.2026, 23:08 Uhr
Betreff: Bitte meine Werkstattein Erinnerung genauer fassen

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

nachdem ich die Kopie Ihres Schreibens an Mercedes gelesen habe, möchte ich meine Erinnerung an das Werkstattgespräch genauer fassen.

Der Mitarbeiter hat nicht gesagt, dass mein Fahrzeug eine „illegale Abschaltung“ habe. Er hat allgemein erklärt, dass Abgasrückführung und Regeneration von mehreren Betriebsbedingungen abhängen, darunter die Temperatur. Den Ausdruck „Thermofenster“ kannte ich aus einem Zeitungsartikel und habe ihn selbst mit dem Gespräch verbunden. Konkrete Temperaturgrenzen oder eine bestimmte Softwarefunktion hat der Mitarbeiter nicht genannt.

Der Kilometerzähler zeigte gestern Abend 119.238 km. Ich habe den Stand am 06.07.2026 in der Garage abgelesen. Die Werkstattrechnung aus 2020 nennt 82.614 km; dieser Wert ist richtig.

Bitte verwenden Sie meine erste Schilderung nicht als Bestätigung einer bestimmten technischen Funktion. Wenn Sie eine schriftliche Auskunft der Werkstatt benötigen, frage ich dort gern nach.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Schneider

korrespondenz_stillhalteanfrage.docx

Bitte um befristete Stillhalteerklärung

Mercedes-Benz Group AG
Rechtsabteilung Produkthaftung
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart

Berlin, 29. Juli 2026

Unser Zeichen: M-2026-02087-JB
Ihr Zeichen: MB-RS-2026-441209
FIN: WDD2050041F123456

Sehr geehrte Frau Dr. Reuter,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 16. Juli 2026. Unsere Mandantin prüft das bis zum 14. August 2026 befristete Vergleichsangebot.

Der Kaufvertrag wurde im September 2016 geschlossen. Um die technische und wirtschaftliche Prüfung nicht durch eine streitige Berechnung der Höchstfrist zu überlagern, bitten wir um Bestätigung, dass die Mercedes-Benz Group AG die Einrede der Verjährung bis einschließlich 30. September 2026 nicht erhebt, soweit ein Anspruch am 29. Juli 2026 noch unverjährt ist. Die Erklärung kann auf die Ansprüche unserer Mandantin aus dem bei Erwerb vorhandenen Emissionsverhalten der bezeichneten FIN beschränkt werden.

Bitte teilen Sie uns bis zum 3. August 2026 mit, ob Sie diese Stillhaltung erklären. Die Bitte ändert weder die Vergleichsfrist noch enthält sie eine Annahme oder Ablehnung des Angebots.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jonas Berg
Rechtsanwalt

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mandat_mandantenfragebogen-rohfassung.docx

Mandantenfragebogen Fahrzeugemissionen

Eingang per E-Mail: 19.06.2026

Mandantin: Andrea Schneider

Kanzleizeichen nach Anlage: M-2026-02087

1. Person und Fahrzeug

Name: Andrea Schneider

Anschrift: Berliner Straße 61, 14467 Potsdam

Telefonische Erstaufnahme: 18.06.2026

Fahrzeug: Mercedes C 220 BlueTEC, Limousine

FIN: WDD2050041F123456

Erstzulassung: 18.06.2015

Gebraucht gekauft: 20.09.2016

Kaufpreis: 24.500 EUR

Kilometer bei Kauf: 38.000 km

Kilometer heute: ungefähr 119.000 km

2. Unterlagen und Maßnahmen

Erledigt: Kaufunterlagen vorhanden

Erledigt: Werkstattrechnung aus 2020 vorhanden

Offen: Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamts vorhanden

Offen: Emissionsbezogenes Rückrufschreiben von Mercedes vorhanden

Offen: Technisches Gutachten vorhanden

Offen: Rechtsschutz-Deckungszusage vorhanden

Bei der Reparatur 2020 wurde nach meiner Erinnerung ein Sensor gewechselt. Ob daneben Software geprüft oder geändert wurde, weiß ich nicht. Auf der Rechnung sehe ich kein Softwareupdate.

3. Eigene Schilderung

Bei einem Werkstattbesuch wurde mir sinngemäß erklärt, dass Abgasrückführung und Regeneration von Betriebsbedingungen und auch von der Temperatur abhängen. Ich habe später in einem Zeitungsbericht den Ausdruck „Thermofenster“ gelesen und vermute seitdem einen Zusammenhang. Konkrete Temperaturwerte wurden mir nicht genannt. Eine schriftliche technische Erklärung der Werkstatt habe ich nicht.

Das Fahrzeug läuft zuverlässig und soll behalten werden. Ich wünsche zunächst eine wirtschaftlich vernünftige Prüfung. Ein teures Gutachten oder eine Klage soll nur nach vorheriger Kostenaufklärung beauftragt werden.

Unterschrift im Scan: Andrea Schneider

Datum im Formular: 19.06.2026

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_werkstattrechnung-nox-sensor.pdf

Sternpartner Automobile Potsdam GmbH

Zeppelinstraße 8, 14471 Potsdam
AG Potsdam HRB 28411 P · USt-IdNr. DE298471003
Service Telefon 0331 62098-60

Werkstattrechnung SP-2020-448921

Rechnungsdatum: 18.11.2020
Auftrag: WA-2020-7714 vom 17.11.2020
Kundin: Andrea Schneider, Kundennummer 108824
Fahrzeug: Mercedes-Benz C 220 BlueTEC, Typ 205.004
FIN: WDD2050041F123456
Kilometerstand bei Annahme: 82.614 km
Serviceberater: Herr Pietsch

Beanstandung der Kundin: Motorkontrollleuchte leuchtete zeitweise auf; keine wahrnehmbare Leistungsminderung.

Pos.	Leistung oder Material	Menge	Netto
1	Steuergeräte-Kurztest und Fehlerspeicherprotokoll	0,5 Std.	42,00 EUR
2	NOx-Sensor, Originalersatzteil	1	236,00 EUR
3	NOx-Sensor aus- und einbauen	0,7 Std.	60,00 EUR
4	Adaptionswerte zurücksetzen und Probefahrt	0,6 Std.	58,00 EUR
5	Offene Werkstattmaßnahmen im Herstellerportal prüfen	1	0,00 EUR
	Zwischensumme		396,00 EUR
	Umsatzsteuer 19 %		75,24 EUR
	Rechnungsbetrag		471,24 EUR

Befund: Fehler zum NOx-Sensor war sporadisch gespeichert. Nach dem Austausch und einer Probefahrt über 12 km trat der Fehler nicht erneut auf. Eine Programmierung des Motorsteuergeräts war weder beauftragt noch Bestandteil der ausgeführten Arbeiten. Zum Zeitpunkt der Abfrage wurde im Werkstattportal keine offene Maßnahme angezeigt.

Zahlung per Girocard am 18.11.2020. Das Alteil wurde auf Wunsch der Kundin entsorgt.

i. A. Pietsch
Serviceberatung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Verbindliche Bestellung eines gebrauchten Kraftfahrzeugs

Bestellnummer GW-2016-3342

Verkäuferin: Sternpartner Automobile Potsdam GmbH, Zeppelinstraße 8, 14471 Potsdam, AG Potsdam HRB 28411 P, vertreten durch den Geschäftsführer Uwe Kraft.

Käuferin: Andrea Schneider, geboren am 03.05.1981, Berliner Straße 61, 14467 Potsdam.

1. Fahrzeug

Die Käuferin bestellt einen gebrauchten Mercedes-Benz C 220 BlueTEC, Limousine der Baureihe W205, Typ 205.004, Farbe Obsidianschwarz metallic, FIN WDD2050041F123456. Das Fahrzeug ist mit dem Dieselmotor OM651.921, 2.143 cm³, 125 kW, Abgasstufe Euro 6 und 7G-TRONIC PLUS ausgestattet. Erstzulassung war am 18.06.2015.

Der abgelesene Kilometerstand bei Besichtigung am 17.09.2016 beträgt 37.984 km. Die Übergabe soll mit einem Kilometerstand von höchstens 38.100 km erfolgen. Das Fahrzeug stammt aus erster Hand und wurde zuvor als Leasingfahrzeug genutzt.

Mit übergeben werden zwei Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Bordmappe, Serviceheft, Sommerbereifung auf Leichtmetallrädern und Winterbereifung auf Stahlrädern. Die im Fahrzeug vorhandene Sonderausstattung einschließlich Sitzheizung, Navigationssystem und Einparkhilfe gehört zum Kaufgegenstand.

2. Zustand

Der Käuferin wurden leichte Steinschläge an der Front und ein oberflächlicher Kratzer an der hinteren Stoßfängerverkleidung gezeigt. Weitere Unfallschäden sind der Verkäuferin nicht bekannt. Eine Beschaffenheitsgarantie wird nur übernommen, soweit sie in dieser Bestellung ausdrücklich als solche bezeichnet ist.

3. Kaufpreis und Zahlung

Der Kaufpreis beträgt 24.500,00 EUR. Die Käuferin überweist den Betrag nach Annahme der Bestellung, spätestens vor Übergabe, auf das Geschäftskonto der Verkäuferin. Eine Finanzierung oder ein Leasing ist nicht Bestandteil des Geschäfts.

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt das Fahrzeug Eigentum der Verkäuferin. Die Übergabe ist für den 20.09.2016 vorgesehen.

4. Sachmängelhaftung

Für das gebrauchte Fahrzeug gelten die bei Unterzeichnung ausgehändigten Verkaufsbedingungen für gebrauchte Kraftfahrzeuge. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche wird gegenüber der Käuferin als Verbraucherin, soweit nach der im Jahr 2016 geltenden Rechtslage zulässig, auf ein Jahr ab Übergabe verkürzt. Ansprüche wegen Vorsatz, Arglist sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

5. Annahme und Unterschriften

Die Bestellung wird mit Gegenzeichnung durch die Verkäuferin verbindlich. Besondere mündliche Zusagen bestehen nicht.

Potsdam, 17.09.2016

Für die Verkäuferin: Cem Yildirim, Verkaufsberater, i. V.

Käuferin: Andrea Schneider

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_rechnung.pdf

Sternpartner Automobile Potsdam GmbH

Zeppelinstraße 8, 14471 Potsdam
AG Potsdam HRB 28411 P · USt-IdNr. DE298471003
Geschäftsführer Uwe Kraft · Telefon 0331 62098-0

Rechnung R-2016-3342

Rechnungsdatum: 20.09.2016
Kundennummer: 108824
Bestellnummer: GW-2016-3342 vom 17.09.2016

Rechnungsempfängerin: Andrea Schneider, Berliner Straße 61, 14467 Potsdam

Fahrzeug: Mercedes-Benz C 220 BlueTEC Limousine, W205, Typ 205.004
FIN: WDD2050041F123456
Erstzulassung: 18.06.2015
Kilometerstand bei Übergabe: 38.000 km

Pos.	Leistung	Betrag
1	Gebrauchtfahrzeug einschließlich der vereinbarten Ausstattung	24.500,00 EUR
	Gesamtbetrag	24.500,00 EUR

Der Betrag von 24.500,00 EUR ist am 19.09.2016 per Überweisung unter Angabe der Bestellnummer auf unserem Geschäftskonto eingegangen. Die Rechnung ist vollständig ausgeglichen.

Das Fahrzeug und die in der Bestellung bezeichneten Unterlagen wurden am 20.09.2016 an Frau Andrea Schneider übergeben.

Steffen Wolter
Verkauf Gebrauchtfahrzeuge

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

korrespondenz_herstellerantwort-stillhalteanfrage.pdf

Mercedes-Benz Group AG

Rechtsabteilung Produkthaftung
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart

Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Leipziger Straße 12
10117 Berlin

Stuttgart, 3. August 2026

Ihr Zeichen: M-2026-02087-JB
Unser Zeichen: MB-RS-2026-441209
FIN: WDD2050041F123456

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 29. Juli 2026. Die erbetene Stillhalte- oder Verjährungsverzichtserklärung geben wir nicht ab. Unser Schreiben vom 16. Juli 2026 enthält keinen Verzicht auf die Einrede der Verjährung; dabei bleibt es.

Das dort unterbreitete Vergleichsangebot besteht zu den genannten Bedingungen unverändert fort. Eine Annahme muss uns spätestens am 14. August 2026 in Textform zugehen. Eine Verlängerung dieser Bindungsfrist wird nicht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sabine Reuter
Syndikusrechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

korrespondenz_herstellerantwort.pdf

Mercedes-Benz Group AG

Rechtsabteilung Produkthaftung
Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Telefon 0711 17-0
Sitz und Registergericht Stuttgart, HRB 19360

Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Leipziger Straße 12
10117 Berlin

Stuttgart, 16.07.2026

Ihr Zeichen: M-2026-02087-JB
Unser Zeichen: MB-RS-2026-441209
Fahrzeug: FIN WDD2050041F123456

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

wir nehmen Bezug auf Ihr am 29.06.2026 eingegangenes Schreiben.

Für die genannte FIN ist in unseren Systemen derzeit keine offene emissionsbezogene Rückruf- oder Kundendienstmaßnahme hinterlegt. Das Fahrzeug wurde mit einer temperatur- und betriebszustandsabhängigen Regelung der Abgasrückführung homologiert. Nach unserer Auffassung dient deren konkrete Ausgestaltung dem Schutz von Motor und Bauteilen und verstößt nicht gegen Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007. Einen Anspruch Ihrer Mandantin erkennen wir weder dem Grunde noch der Höhe nach an.

Ihr Schreiben benennt keinen fahrzeugbezogenen Prüfbericht und keine konkreten Schaltparameter. Die Erinnerung an ein Werkstattgespräch genügt aus unserer Sicht nicht, um eine unzulässige Funktion dieses Fahrzeugs darzulegen. Zudem wären Nutzung und objektiver Fahrzeugwert bei jeder Schadensberechnung zu berücksichtigen.

Ungeachtet dessen bieten wir zur wirtschaftlichen Beendigung der Angelegenheit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für andere Fälle, die Zahlung von 1.500,00 EUR an Ihre Mandantin sowie einen pauschalen Beitrag von 250,00 EUR zu den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten an. Die Mandantin behält das Fahrzeug. Mit Zahlung wären ihre zivilrechtlichen Ansprüche gegen die Mercedes-Benz Group AG aus dem bei Erwerb vorhandenen Emissionsverhalten dieses Fahrzeugs erledigt. Kaufrechtliche Ansprüche aus späteren, hiervon unabhängigen Mängeln werden nicht erfasst. Eine Vertraulichkeitsverpflichtung ist nicht vorgesehen.

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 14.08.2026 gebunden. Die Annahme muss uns bis zu diesem Tag in Textform zugehen. Jede Partei trägt im Übrigen ihre eigenen Kosten. Dieses Schreiben enthält keinen Verzicht auf die Einrede der Verjährung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sabine Reuter
Syndikusrechtsanwältin